

Algemene Voorwaarden

Snelopzoek

Artikel 1 – Begrippen In dit document worden de onderstaande definities gehanteerd: Snelopzoek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan La Mairekade 77, 1013CB Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92446221.

Snelopzoek houdt zich bezig met de uitgave van diverse online publicaties, waaronder een digitale bedrijvengids via de domeinnamen snelopzoek.nl en snelopzoek.net. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Snelopzoek een overeenkomst aangaat voor het plaatsen van bedrijfsgegevens of een advertentie in een van de uitgaven van Snelopzoek, waaronder de online bedrijvengids. Overeenkomst: de afspraak tussen Snelopzoek en de Opdrachtgever betreffende de plaatsing van een vermelding of advertentie in een uitgave van Snelopzoek. Uitgave: iedere (digitale) publicatie van Snelopzoek, waaronder in ieder geval de bedrijvengids zoals in de overeenkomst beschreven. Advertentie: de bedrijfsvermelding of advertentie in een uitgave van Snelopzoek, conform de afspraken in de overeenkomst. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Snelopzoek.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op het ontstaan, de inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Snelopzoek en de Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor toekomstige overeenkomsten geldt dat deze voorwaarden automatisch onderdeel daarvan uitmaken. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. Snelopzoek kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De aangepaste versie wordt van kracht zodra deze bekend is gemaakt via de website of op een andere wijze. Indien een wijziging niet voortvloeit uit wettelijke verplichtingen, mag de Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maken. In dat geval kan Snelopzoek besluiten de overeenkomst te beëindigen of de eerdere voorwaarden te laten gelden voor de lopende overeenkomst. Indien een bepaling ongeldig of nietig blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen partijen een nieuwe bepaling overeenkomen die de oorspronkelijke strekking zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst Alle aanbiedingen van Snelopzoek voor plaatsing van een advertentie zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk akkoord gaat met het aanbod. Snelopzoek bevestigt de overeenkomst schriftelijk per post.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst Snelopzoek spant zich in de advertentie binnen de afgesproken termijn en volgens de overeengekomen specificaties te publiceren. Termijnen gelden nooit als fatale termijnen. Indien de Opdrachtgever van mening is dat de uitvoering te laat plaatsvindt, dient hij Snelopzoek schriftelijk per aangetekende brief in gebreke te stellen, met een redelijke hersteltermijn. Het risico van fouten of misverstanden door onduidelijk aangeleverde kopij of telefonisch doorgegeven informatie ligt volledig bij de Opdrachtgever. Indien extra werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld door foutieve of onvolledige informatie, heeft Snelopzoek het recht deze extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Snelopzoek mag de uitgave tijdelijk geheel of gedeeltelijk offline halen voor onderhoud, verbetering of aanpassing, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding. Snelopzoek mag derden inschakelen of haar rechten en verplichtingen overdragen. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor verificatie, training of bewijsvoering. Op verzoek kan de Opdrachtgever inzage krijgen in de opname of transcriptie.

Advertenties kunnen door Snelopzoek ook worden hergebruikt in andere publicaties, tenzij de Opdrachtgever dit schriftelijk weigert.

Artikel 5 – Advertenties De Opdrachtgever is verplicht materiaal tijdig en conform de opgegeven specificaties aan te leveren. De inhoud van de advertentie moet steeds juist en actueel zijn; hiervoor staat de Opdrachtgever garant. Wijzigingen in de advertentie moeten schriftelijk worden doorgegeven. Snelopzoek is niet verplicht deze door te voeren en kan wijzigingen weigeren. Bij te late aanlevering blijft de betalingsverplichting bestaan, ook als plaatsing hierdoor vertraging oploopt. Snelopzoek kan een advertentie weigeren of verwijderen indien deze naar haar oordeel schadelijk of ongepast is. De Opdrachtgever kan geen rechten ontleen aan de plaatsing, indeling of ranking van de advertentie.

Artikel 6 – Betalingen Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum per bank te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling moet volledig plaatsvinden zonder korting, verrekening of opschorting. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Snelopzoek opeisbaar. Tevens wordt een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht. Blijft betaling ook na een nadere termijn uit, dan is de Opdrachtgever alle incasso- en proceskosten verschuldigd, met een minimum van €250 of 15% van de hoofdsom. Ontvangen betalingen worden eerst toegerekend aan rente en kosten, daarna aan de hoofdsom.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom De Opdrachtgever garandeert dat aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. Intellectuele eigendomsrechten op aangeleverd materiaal blijven bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent Snelopzoek een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle auteursrechten en databankrechten op de vormgeving van advertenties en uitgaven behoren toe aan Snelopzoek.

Artikel 8 – Vrijwaring De Opdrachtgever vrijwaart Snelopzoek volledig tegen aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud van advertenties. Hieronder vallen ook schade, kosten en juridische bijstand.

Artikel 9 – Overmacht Indien Snelopzoek door overmacht niet kan voldoen aan haar verplichtingen, worden deze opgeschort zolang de situatie voortduurt. Duurt de overmacht langer dan 30 dagen, dan kan zowel Snelopzoek als de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. Onder overmacht vallen onder andere: natuurrampen, oorlog, brand, stakingen, technische storingen en andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van Snelopzoek.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Snelopzoek voert de overeenkomst naar beste kunnen en volgens gangbare normen uit. Schade waarvoor Snelopzoek aansprakelijk is, beperkt zich tot directe schade en nooit tot gevolgschade, zoals bedrijfs- of immateriële schade. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 11 – Ontbinding Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan Snelopzoek de overeenkomst opschorten of beëindigen, onverminderd haar overige rechten. Bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de Opdrachtgever heeft Snelopzoek het recht de overeenkomst direct te ontbinden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92446221.